

Na podlagi 17. člena Statuta kluba Notranjskega študentskega kluba je Občni zbor Notranjskega študentskega kluba dne 17. 12.2023 sprejel

VOLILNI PRAVILNIK ZA VOLITVE ORGANOV NOTRANJSKEGA ŠTUDENTSKEGA KLUBA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen (materija)

Ta pravilnik ureja volitve v organe Notranjskega študentskega kluba (v nadaljevanju klub).

2. člen (temeljno načelo)

Kandidati za mesta v organih kluba se volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih in neposrednih volitvah s tajnim glasovanjem.

3. člen (roki in vloge)

Roki po tem pravilniku tečejo ne glede na nedelje, državne praznike in druge dela proste dneve.

Vloge, ki so po tem pravilniku vezane na roke se vlagajo neposredno pri pristojnih organih.

4. člen (stroški)

Stroške za izvedbo volitev krije klub.

II. VOLILNA PRAVICA

I. člen (opredelitev volilne pravice)

Pravico voliti in biti voljen v organe kluba ima polnopravni član kluba, ki ima na dan glasovanja stalno prebivališče v občini Cerknica, Bloke ali Loška dolina in status študenta. Pravico voliti uresničuje volivec v prostorih, kjer se izvajajo volitve.

II. člen (glasovanje)

Volivci glasujejo osebno. Nihče ne more glasovati po pooblaščenju.

Glasuje se tajno z glasovnicami.

i. člen

(svoboda in tajnost glasovanja)

Volivcu mora biti zagotovljena svoboda glasovanja in tajnost glasovanja.

Nihče ne sme biti klican na odgovornost zaradi glasovanja, niti se ne sme od njega zahtevati, naj razkrije, kako je glasoval oz. zakaj ni glasoval.

ii. člen

(evidenca volilne pravice)

Volilna komisija na volitvah vodi evidenco o volilnih upravičencih. V evidenco se vpisuje ime, priimek, stalno prebivališča in fakulteto volivca.

III. VOLITVE IN VOLILNI SISTEM

a) Splošne volitve

9. člen

(opredelitev)

Splošne volitve so volitve pri katerih se volijo vsi člani posamičnega organa. Splošne volitve so redne ali predčasne.

Splošne volitve v organe se izvajajo na občnem zboru.

Redne volitve se opravljajo na eno leto.

Predčasne volitve se opravljajo, če se posamičen organ razreši ali na kakšen drugačen način preneha delovati pred potekom mandatne dobe.

10. člen

(rok za izvedbo volitev)

Redne volitve se opravijo najprej 30 dni pred in najkasneje 15 dni po poteku enega leta od prve seje organa v katerega se volitve opravlja.

Predčasne volitve se opravijo najkasneje 45 dni po prenehanju delovanja organa.

11. člen

(razpis volitev)

Splošne volitve razpiše upravni odbor kluba z aktom o razpisu volitev.

Redne volitve se razpišejo najprej 45 dni in najkasneje 30 dni pred dnem glasovanja.

Predčasne volitve se razpišejo najprej 30 dni in najkasneje 14 dni pred dnem glasovanja.

12. člen

(akt o razpisu volitev)

V aktu o razpisu volitev se določi dan razpisa volitev in dan glasovanja ter organ kluba, v katerega se voli.

Akt o razpisu volitev se objavi na oglasni deski kluba, socialnih omrežjih kluba, elektronski pošti članom kluba ter po možnosti tudi po drugih sredstvih javnega obveščanja.

Z dnem, ki je določen kot dan razpisa volitev, začnejo teči roki za volilna opravila.

b) Nadomestne volitve

13. člen
(opredelitev)

Nadomestne volitve so volitve pri katerih se volijo posamezni člani organa.

Nadomestne volitve se opravijo kadarkoli preneha mandat posameznega funkcionarja pred potekom mandatne dobe organa.

Nadomestne volitve se ne opravi, kadar preneha mandat posameznega funkcionarja manj kot 30 dni pred potekom mandata organa.

14. člen
(izvedba volitev)

Upravni odbor razpiše nadomestne volitve najkasneje v 30 dneh od prenehanja mandata posameznemu funkcionarju.

Mandat člana organa, ki je izvoljen na nadomestnih volitvah, traja do konca mandata organa na mesto katerega je bil voljen.

Za izvedbo nadomestnih volitev se smiselno uporabijo določbe tega pravilnika, ki veljajo za splošne volitve, razen razpisa določenega v prejšnjem odstavku in postopka kandidiranja.

15. člen
(nadomestni mandat)

Mandat člana organa, ki je izvoljen na nadomestnih volitvah, traja do konca mandata organa na mesto katerega je bil voljen.

Nadomestni mandat se ne šteje kot polni mandat.

c) Volilni sistem

16. člen
(volitve organov)

Volitve v organ se izvedejo v dveh krogih. V prvem krogu se voli na mesto predsednika organa, v drugem krogu se voli na ostala prosta mesta v organu.

V prvem volilnem krogu na mesto predsednika organa volivec lahko glasuje za največ enega kandidata. V primeru, da na mesto predsednika kandidira zgolj en kandidat se glasuje za ali proti. V drugem krogu na ostala prosta mesta v organu volivec lahko glasuje za največ toliko kandidatov, kolikor je še prostih mest po volitvah predsednika tega organa. V primeru, da na prosta mesta kandidira zgolj en kandidat se glasuje za ali proti.

Kandidati za predsednika organa, ki niso izvoljeni na mesto predsednika, imajo pravico kandidirati na druga prosta mesta tega organa.

VOLILNI ORGANI

a) Volilna komisija

17. člen

(volilna komisija kluba)

Volitve v organe kluba izvaja volilna komisija kluba. Če klub nima stalne volilne komisije, jo s sklepom potrdi upravni odbor najmanj 10 dni pred dnevom volitev.

18. člen

(sestava volilne komisije)

Volilno komisijo sestavljajo predsednik, dva člana in trije namestniki (v nadaljevanju: člani).

Člani volilne komisije so lahko samo imetniki volilne pravice.

Člani volilne komisije ne morejo hkrati kandidirati na volitvah v organe kluba. Če član volilne komisije sprejme kandidaturo, mu po pravilniku preneha funkcija v volilni komisiji.

19. člen

(funkcija članov volilne komisije)

Funkcija v volilni komisiji je častna. Člani v volilni komisiji imajo zaradi dela pravico do nadomestila v višini, ki ga določi upravni odbor v sklepu o imenovanju volilne komisije.

20. člen

(sklepčnost in odločanje)

Volilna komisija je sklepčna, če so navzoči vsi člani oziroma njihovi katerikoli namestniki. Volilna komisija odloča z večino glasov vseh članov. Vzdržanje pri glasovanju se šteje enako kot glasovanje proti.

21. člen

(naloge volilne komisije)

Naloge volilne komisije so:

- skrbi za pravilnost volitev in dosledno uporabo določb tega pravilnika;
- skrbi za tehnično izvedbo volitev;
- pripravi obrazce za candidature in glasovnice;
- ugotavlja ali posamezen kandidat ustreza določbam pravilnika;
- skrbi za popolnost in točnost volilnega imenika;
- določi območje volišča, ki mora ustrezati zahtevam pravilnika;
- vodi glasovanje na volišču;
- objavi izide volitev;
- izda potrdila o izvolitvi
- o svojem delu in volilnih rezultatih poroča upravnemu odboru kluba in občnemu zboru; • izvaja druge naloge opredeljene s tem pravilnikom in akti kluba.

b) Volilni inšpektorji

22. člen

(odobritev nadzora)

Upravni odbor ali občni zbor kluba lahko odobri, da potek volitev nadzorujejo volilni inšpektorji varnostnega sveta zveze Študentskih klubov Slovenije.

Volilni inšpektor deluje v skladu s pravili zveze, vendar ne sme preseči pristojnosti določenimi s tem pravilnikom.

Volilni inšpektor lahko o svojih ugotovitvah obvesti upravni odbor in občni zbor kluba.

23. člen
(pristojnosti inšpektorja)

Volilni inšpektor sme nadzirati vsa opravila in potek volitev. V okviru svojega dela sme vstopiti v prostore, kjer se izvajajo volitve kot tudi vpogled v zapisnike in ostalo dokumentacijo. Na pobudo volilne komisije lahko svetujejo glede vprašanj, ki se nanašajo na volitve.

24. člen
(omejitve inšpekcije)

Volilni inšpektor ne sme imeti volilne pravice v klubu.

Volilni inšpektor ne sme opravljati nalog volilne komisije, agitirati ali drugače vplivati na volivce.

IV. KANDIDIRANJE

a) Splošno

25. člen
(predlagateljstvo)

Kandidate lahko predlaga najmanj 1 član kluba, ki ima volilno pravico. Član podpre kandidaturo s podpisovanjem.

26. člen
(kandidatura)

Kandidat vloži svojo kandidaturo osebno v prostorih kluba ali priporočeno po pošti najkasneje 7 dni pred dnem volitev.

Obvezne sestavine candidature:

- mesto v organu, za katero se kandidat poteguje;
- ime in priimek kandidata;
- datum in kraj rojstva;
- naslov stalnega prebivališča;
- izvirno potrdilo ali kopija potrdila o statusu študenta v tekočem študijskem letu;
- predstavitev, ki vsebuje dosedanje aktivnosti na področju študentskega ali mladinskega organiziranja in program kandidata;
- izjavo o kandidaturi z lastnoročnim podpisom.

27. člen
(pristojnost)

Kandidature zbira služba za administrativne zadeve kluba.

V okviru administrativne službe opravlja to tista oseba, ki ima pristojnost za sprejemanje novih članov v klub. Oseba ne sme biti kandidat na volitvah.

V primeru, da v klubu ni osebe, ki lahko opravlja zbiranje izjav, jo s posebnim sklepom nemudoma določi upravni odbor. Pri tem mora upoštevati, da ima oseba nesporno moralno integriteto in da je pričakovati od osebe vestno in pošteno delo. V sklepu se določi tudi morebitno denarno nadomestilo, ki ga prejme oseba za čas zbiranja izjav o podpori.

V. POTRJEVANJE KANDIDATUR

28. člen

(preizkus kandidatur)

Kandidature se predložijo volilni komisiji kluba najkasneje 7 dni pred dnem glasovanja.

Ko volilna komisija kluba prejme candidature, takoj preizkusi, ali so pravočasno vložene in ali je določena v skladu s pravilnikov.

29. člen

(prepozne candidature)

Prepozne candidature volilna komisija kluba zavrne kot prepozno in o tem obvesti kandidata.

30. člen

(nepravilne candidature)

Če volilna komisija ugotovi, da kandidatura ni določena v skladu s tem pravilnikom jo zavrne in o tem obvesti kandidata.

Če se pri ugotavljanju ugotovi le formalne pomanjkljivosti (nepopolna kandidatura), volilna komisija tako zahteva od kandidata, da jih v treh dneh odpravi. Če kandidat formalne pomanjkljivosti ne odpravi pravočasno, volilna komisija kandidaturo zavrne in o tem obvesti kandidata.

31. člen

(obvestilo kandidatu)

Volilna komisija kluba obvešča kandidata o stanju candidature.

Volilna komisija kluba obvesti kandidata v treh dneh od pregleda candidature. Obvestilo volilne komisije o kandidaturi vsebuje:

- sklicevanje na 31. člen tega pravilnika;
- imena in priimke članov volilne komisije;
- ime in priimek kandidata;
- stanje candidature, ki je lahko prepozna, nepopolna, nepravilna ali potrjena;
- obrazložitev stanja candidature s sklicem na ustrezni člen;
- podpis članov komisije.

32. člen

(lista kandidatov)

Med potrjenimi kandidaturami volilna komisija izžreba vrstni red in objavi listo kandidatov.

Lista kandidatov se objavi na oglasni deski kluba in po možnosti tudi po drugih sredstvih javnega obveščanja.

33. člen

(zapisnik in poročilo)

Volilna komisija kluba o svojih dejanjih in sejah vodi zapisnik.

Po zaključku volitev volilna komisija izdela poročilo o volitvah in ga predloži upravnemu odboru in občnemu zboru.

VI. GLASOVANJE NA VOLIŠČIH

a) Organizacija in delo na volišču

34. člen

(volišče)

Volišče je omejen prostor v prostoru ali neposredno ob prostoru, kjer potekajo volitve.

Volišče izbere in ustrezno označi volilna komisija.

Za volišče se določi prostor, ki mora biti tehnično opremljen tako, da omogoča tajnost pri izpolnjevanju glasovnice.

Volišče obsega eno ali več mest glasovanja, mesto volilne komisije ter njihovo neposredno okolico. Neposredna okolica se razteza toliko naokrog, da preprečuje vmešavanje kandidatov ali drugih v postopek glasovanja.

35. člen

(volilna opravila dan pred volitvami)

Na dan pred volitvami se zbere volilna komisija v prostoru, kjer se bo glasovalo, in zagotovijo, da je prostor primerno urejen za izvedbo glasovanja. Ob tem prevzamejo potrebno število glasovnic, volilni imenik in drugo kar je potrebno za izvedbo glasovanja na volišču.

Volilni material lahko volilna komisija prevzame tudi pol ure pred pričetkom glasovanja.

O prevzemu volišča in volilnega materiala napravi volilna komisija zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani komisije.

36. člen

(volilna opravila pred glasovanjem)

Najkasneje pol ure pred začetkom glasovanja se zbere volilna komisija v prostoru, kjer se glasuje, in pregleda, če je prostor v enakem stanju, kot so ga zapustili na dan pred volitvami, in če je volilni material v enakem stanju. Obvezno se preveri, če je volilna skrinjica prazna in se o tem sestavi zapisnik.

Volilna komisija poskrbi, da na območju volišča ni nobenega propagandnega ali drugega materiala, ki bi se ga dalo povezati s posameznim kandidatom.

b) Glasovanje

37. člen

(obvestilo volivcu)

Volilna komisija pisno obvesti volivce o dnevu glasovanja in o volišču.

38. člen

(glasovanje)

Volivec glasuje osebno na volišču. Nihče ne more glasovati po pooblaščenju.

Volivec najprej pove svoj priimek in ime, po potrebi pa tudi svoje prebivališče.

Predsednik ali član volilne komisije ugotovi istovetnost volivca z osebnim dokumentom ali na drug način. Istovetnost se lahko ugotovi na podlagi vsakega osebnega dokumenta, ki izkazuje osebne podatke volivca.

Volilna komisija ne sme odreči glasovanja nikomur, ki izkaže, da ima volilno pravico.

Če ima član komisije glede posameznih volivcev, ki hočejo glasovati, kakšno pripombo, se ta vpiše v zapisnik.

39. člen

(glasovnica)

Glasovanje se opravi z glasovnico.

Glasovnica za glasovanje o kandidatih v organe kluba vsebuje:

- označbo glasovnica;
- mesto, za katerega se kandidat poteguje;
- zaporedno številko, ime, priimek, letnih in smer študija posameznega kandidata;
- navodilo o načinu glasovanja;
- žig kluba.

40. člen

(izpolnitev glasovanja)

Ko volivec izpolni glasovnico, jo odda v glasovalno skrinjico in odide z volišča.

Volivec glasuje tako, da na glasovnici obkroži zaporedno številko pred priimkom in imenom kandidata, za katerega glasuje.

41. člen

(veljavnost glasovnice)

Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti, za katerega kandidata je volivec glasoval, sta neveljavni.

Glasovnica je veljavna, če je volivec glasoval drugače, kot to določa drugi odstavek 44. člena tega pravilnika, pa je iz nje jasno razvidno, za katerega kandidata je glasoval.

42. člen

(navzočnost)

Ves čas glasovanja morajo biti navzoči vsi člani volilne komisije ali njihovi namestniki.

Ves čas glasovanja so lahko navzoči volilni inšpektorji, če je njihov nadzor odobren.

43. člen

(red in mir na volišču)

Predsednik volilne komisije skrbi za red in mir na volišču. Če je potrebno lahko prekine volitve, dokler se stanje ne umiri.

Predsednik volilne komisije lahko vsakogar, ki moti red na volišču, odstrani z volišča, kar se vpiše v zapisnik. O odstranitvi volilnega inšpektorja odloča volilna komisija soglasno.

44. člen

(pomoč pri glasovanju)

Če volivec zaradi telesne hibe, ne bi mogel glasovati tako, kot je določeno v tem pravilniku, ima pravico pripeljati s seboj osebo, ki mu pomaga izpolniti oziroma oddati glasovnico. O tem odloči volilni odbor in vpiše to v zapisnik.

45. člen

(zapisnik)

O glasovanju se piše zapisnik, v katerega se vpišejo vsi pomembni dogodki in dejstva za katere izrecno predvideva ta pravilnik, da se vpišejo v zapisnik.

Na zahtevo vsakega člana volilne komisije ali volilnega inšpektorja se vpišejo v zapisnik posamezne okoliščine, njegovo posebno mnenje in njegove pripombe k zapisniku. Zapisnik podpišejo predsednik in člani volilne komisije.

VII. UGOTAVLJANJE IZDIDA GLASOVANJA IN IZIDA VOLITEV

a) Ugotavljanje izida glasovanja

46. člen

(izid glasovanja)

Ko je glasovanje končano, volilna komisija brez prekinitve začne ugotavljati izide glasovanja. Najprej prešteje neuporabljene glasovnice ter jih da v poseben ovitek, ki ga zapečati. Nato ugotovi po volilnem imeniku in po zapisniku skupno število volivcev, ki so glasovali, odpre glasovalno skrinjico, ugotovi število oddanih glasovnic, koliko glasovnic je neveljavnih in koliko glasov so dobili posamezni kandidati.

47. člen

(ugotovitveni zapisnik)

O delu volilne komisije pri ugotavljanju izida glasovanja se sestavi nov zapisnik.

Vanj se vpiše:

- koliko je vseh volilnih upravičencev;
- koliko volivcev je glasovalo po volilnem imeniku;
- koliko volivcev je glasovalo na podlagi članske izkaznice;
- koliko jih je skupno glasovalo po glasovnicah;
- koliko glasovnic je bilo neveljavnih;
- koliko glasov so dobili posamezni kandidati.

V zapisnik se vpišejo tudi morebitna posebna mnenja in pripombe članov volilne komisije in volilnega inšpektorja.

Zapisnik podpišejo člani volilne komisije.

48. člen

(razglasitev izida)

Predsednik volilne komisije razglasi izid glasovanja.

Začne se postopek ugotavljanja volilnega izida.

b) Ugotavljanje izida volitev

49. člen

(izvolitev)

Volilna komisija ugotovi izid volitev tako, da za posamezno mesto v organu primerja izide glasovanja.

Po ugotovitvi izida izda za izvoljenega kandidata potrdilo o izvolitvi.

50. člen

(zaključek ugotavljanja)

Po končanem ugotavljanju izida, volilna komisija pošlje zapisnik upravnemu odboru kluba s podatki o izvoljenih kandidatih oziroma kandidatu.

Vsa dokazila o poteku volitev (evidenca volilcev, glasovnice, kopija zapisnika) se shranijo v posebno ovojnico, ki se zapečati ter jo hrani vsaj leto dni.

VIII. NAKNADNE IN PONOVNE VOLITVE

51. člen

(naknadne volitve)

Naknadne volitve se opravijo, če ni bilo izvedeno glasovanje na dan, ki je določen za glasovanje.

Naknadne volitve razpiše volilna komisija. Za naknadne volitve se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika o splošnih volitvah, opraviti pa se morajo najkasneje v 10 dneh od dneva, ki je bil določen za glasovanje na splošnih volitvah.

52. člen

(ponovne volitve)

Ponovne volitve se opravijo, če volilna komisija zaradi nepravilnosti, ki bi utegnile vplivati na izid volitev, razveljavi glasovanje in odredi ponovne volitve. Ponovne volitve razpiše volilna komisija. Ponovne volitve na podlagi obstoječih kandidatur se opravijo najkasneje v 7 dneh od dneva razpisa volitev. Ponovne volitve na podlagi novih kandidatur se opravijo najkasneje v 30 dneh od dneva razpisa volitev.

IX. VARSTVO VOLILNE PRAVICE

53. člen

(pritožba)

Zaradi nepravilnosti v postopku izvedbe volitev ima vsak kandidat in volivec, pravico do vložitve pritožbe pri volilni komisiji in volilnem inšpektorju ali na varnostni svet.

Pritožbo pri volilnem inšpektorju ali na varnostni svet lahko pritožnik poda, če je bil odobren nadzor volilnih inšpektorjev.

Rok za vložitev pritožbe je tri dni po potrditvi kandidatur, če se pritožba nanaša le na kandidacijski postopek in tri dni po razglasitvi volitev glede vseh vprašanj. Odločitev o pritožbi se izda v sedmih dneh.

X. KAZENSKÉ DOLOČBE

54. člen

(disciplinski ukrepi)

Volilna komisija lahko izreče disciplinski ukrep javnega opomina ali izključitev zoper člana kluba:

- ki agitira na volišču;
- ki zatem, ko je že glasoval, na opomin predsednika volilne komisije noče oditi z volišča;
- kdor moti red na volišču.

Disciplinski postopek se uvede na podlagi zapisnika.

XI. POSEBEN POSTOPEK V PRIMERU IZENAČITVE

55. člen

(uporaba postopka)

Poseben postopek izbire se uporabi v primeru, da dva ali več kandidatov na mesto predsednika ali zadnje prosto mesto v organu dobi enako število glasov.

56. člen

(pristojnost za izvedbo)

Postopek izvede volilna komisija, pri tem pa morajo biti navzoči člani upravnega odbora in vsi kandidati, ki so dobili enako število glasov.

57. člen

(postopek izbire)

Predsednik volilne komisije navzoče obvesti, da se bodo zaradi izenačitve volilnih rezultatov opravile dodatne volitve samo med izenačenimi kandidati, ki bo odločil o dokončni izvolitvi.

Volilna komisija pripravi nove glasovnice samo z imeni izenačenih kandidatov ter izvede dodatne volitve.

Za izvedbo dodatnih volitev se smiselno uporabijo določbe tega pravilnika, ki veljajo za splošne volitve, razen razpisnih pogojev in postopka kandidiranja.

58. člen

(zapisnik)

O poteku dodatnih volitev se vodi poseben zapisnik, v katerega se vpišejo vse pripombe navzočih oseb. Zapisnik podpišejo člani volilne komisije.

XII. KONČNI DOLOČBI

59. člen

(sprejem in spremembe pravilnika)

Pravilnik sprejme, spremeni ali dopolni občni zbor kluba z dvotretjinsko večino opredeljenih glasov.

60. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejetja na občnem zboru kluba.

Cerknica, 17. 12. 2023

Liza Perko

Predsednica Notranjskega študentskega kluba

nšk 
Notranjski študentski klub
Gerbičeva 32
1380 Cerknica
